

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 482/2537 เด็กชายศรัณย์ วุฒิประจักษ์และ  
เด็กหญิงฐาปนิจ วุฒิประจักษ์ โจทก์  
นางวรวรรณ วุฒิประจักษ์ โดย  
บริษัทเงินทุนสหไฟแนนซ์ จำกัด กับ ผู้แทน  
พวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคแรก, มาตรา 821, มาตรา 1566, มาตรา 1569

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

พ.ศ.2522 มาตรา 4, มาตรา 27

ประเด็นที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะโจทก์มิได้บรรยายยืนยันข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาให้แน่นอนว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามตัวเงินหรือตามสัญญาฝากทรัพย์นั้น จำเลยที่ 1 มิได้ให้การต่อสู้ไว้ในคำให้การและศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์บรรยายฟ้องว่า พฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับฝากเงินและลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คมอบให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้ค้ำเงินฝากแก่โจทก์ได้กระทำในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ตัวการ ฟ้องโจทก์จึงแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสองแล้ว ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทนโดย

แต่งตั้งหรือขีดจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทน เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำเข้าสืบ  
ในชั้นพิจารณา ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

โจทก์ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาตาม ป.พ.พ.  
มาตรา 1566 แม้บิดาโจทก์ยังมีชีวิตอยู่ก็หาเป็นเหตุให้โจทก์ไม่อยู่ใต้อำนาจปกครอง  
ของมารดาไม่ เมื่อมารดายังเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองโจทก์จึงเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม  
ของโจทก์ตาม มาตรา 1569 มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์

จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด การกู้ยืมเงินหรือรับเงินออมจาก  
ประชาชนได้จะต้องปฏิบัติอยู่ในกำหนดกฎเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงิน  
ทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,27 และตาม  
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดให้บริษัทเงินทุนปฏิบัติในการกู้ยืม  
เงินหรือรับเงินจากประชาชน และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือส่วนลดที่บริษัทเงิน  
ทุนอาจจ่ายหรืออาจเรียกได้ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ข้อ 2 (2), ข้อ 3 (1) การที่  
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 รับเงินจากโจทก์แล้วไม่ออก  
เอกสารการกู้ยืมหรือตัวสัญญาใช้เงินให้แก่โจทก์และไม่ใช้เพื่อการพัฒนาหรือการ  
เคหะ แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คให้แก่โจทก์ แต่ก็ไม่มีตรา  
สำคัญของจำเลยที่ 1 ประทับไว้จึงมิได้เป็นการส่งจ่ายเช็คในฐานะผู้แทนของจำเลยที่  
1 แต่ตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนจำเลยที่ 1  
เป็นผู้ดำเนินการรับฝากเงินจากโจทก์และจากบุคคลอื่นโดยทั่วไป การชำระดอกเบี้ย  
รายเดือนเป็นผลประโยชน์ตอบแทนทำให้โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตหลง  
เข้าใจได้ว่าการรับเงินฝากเงินเป็นกิจการของจำเลยที่ 1 ที่ทำได้ตามกฎหมายและ  
อยู่ภายในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 จึงต้องถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ติดต่อรับฝาก  
เงินเองโดยขีดจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นตัวแทน จำเลยที่ 1 ต้องผูกพันรับเอาผล

การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยรับผิดคืนเงินที่รับฝากพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์  
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 821 ประกอบมาตรา 224 วรรคแรก

ฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14.5  
ต่อปีนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวด้วย  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

---

ฎีกาของโจทก์ที่ว่าจำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14.5  
ต่อปีนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ และมีใช้ปัญหาอันเกี่ยวด้วย  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-นิเวศน์ คำผอง-สุนพ กীরติยุดิ)

ศาลแพ่ง - นายจรูญ อินทจาร

ศาลอุทธรณ์ - นายสกันธ์ กฤติยาวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ